

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 84

от 31 януари 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СМОЛСКО“, ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 6 ФЕВРУРИ 2008 Г., ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КОНЦЕСИЯТА

На основание чл. 25, ал. 1 и 2, т. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4, чл. 66в, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 888 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), чл. 3, ал. 2, чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от концесионния договор, мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-А-198 от 24 февруари 2022 г., заявление с вх. № Е-26-А-260 от 5 април 2022 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, Софийска област, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Автомагистрали Хемус“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. в изпълнение на Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), чрез удължаване на определения с Решение № 888 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.) срок с 9 години считано от 8 март 2025 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, Софийска област, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Автомагистрали Хемус“ АД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г., и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 4 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително клаузите, свързани с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.4. Банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.5. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/9 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Мирково част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

6. Разрешава на „Витез Проспект“ АД - гр. София, да прехвърли на „Кариера Смолско“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, Софийска област.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с „Витез Проспект“ АД - гр. София, и с „Кариера Смолско“ ЕООД - гр. София, допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор и за прехвърляне изцяло на правата и

задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**